

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1783/2538

บริษัทลาภพรชัย จำกัด

โจทก์

นายกิตติศักดิ์ แซ่เอ็ง

จำเลย

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2), มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา หากโจทก์ดำเนินการบังคับคดีแล้วจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ แกลงคัดค้าน (อันดับ 94) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกไปจากตึกแถวเลขที่ 370-372(เดิม 590/9-10) เลขที่ 374(เดิม 590/11)และเลขที่ 376(เดิม 590/12) ถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินและตึกพิพาทของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาท แก่โจทก์ ในส่วนของตึกแถวเลขที่ 370-372 นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไป และในส่วนของตึกแถว เลขที่ 374 และ 376 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและ ตึกพิพาทของโจทก์เสร็จสิ้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,88) ชื่นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ แต่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง (อันดับ 67)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่ว่าของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ดำเนินการคดี

แล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องขอเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควร ให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ดำเนินการคดีแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องขอเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควร ให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น